



PUTUSAN
Nomor 5750 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MOYKE IRAWAN, bertempat tinggal di Jalan Jendral M.T. Hayono, Nomor 19, RT 002, RW 001, Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adv. Sadik Gani, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Sadik Gani, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jalan Rajawali, Nomor 309, Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, 96200, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2024;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT BANK DANAMON (PERSERO), TBK C.Q. PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK KANTOR WILAYAH IV MAKASAR C.Q. PT BANK DANAMON CABANG GORONTALO**, diwakili oleh Herry Hykmanto dan Dadi Budiana, selaku Direktur, berkedudukan di Menara Bank Danamon, Jalan H.R Rasuna Said, Blok C, Nomor 10, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Trisno Kamba, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Trisno Kamba & Associates, beralamat di Jalan Moh. Yamin II, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2025;
2. **KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. C.Q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA C.Q. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN**

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 5750 K/Pdt/2025



**NEGARA SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO,
DAN MALUKU UTARA C.Q. KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA (KPKNL) GORONTALO,**
beralamat di Jalan Achmad Nadjamudin, Nomor 7,
Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah,
Kota Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan
Darma Setiawan dan kawan-kawan, Para Pegawai pada
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Gorontalo, beralamat di Jalan Achmad Nadjamuddin,
Nomor 7, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2025;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Pembantah dalam bantahannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Gorontalo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, benar dan sah Pelawan adalah pemilik:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 721/Heledulaa, atas nama Moyke Irawan,
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 215/Heledulaa, atas nama Moyke Irawan,
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 449/Heledulaa, atas nama Moyke Irawan;
3. Menyatakan menurut hukum, Pelawan memiliki kedudukan hukum
sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik yang sah, memiliki kepentingan
hukum dan dasar hukum yang sah untuk mengajukan perlawanan atas
permohonan lelang *a quo*;
4. Menyatakan menurut hukum, benar dan sah Pelawan sebagai Pelawan
yang baik dan benar;
5. Menyatakan menurut hukum, sah dan mengikat, amar putusan
Pengadilan Negeri Kelas I A Gorontalo melalui Putusan Nomor
54/Pdt.Bth/2024/PN Gto, tanggal 7 November 2024;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 5750 K/Pdt/2025



6. Menyatakan menurut hukum, putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Gorontalo melalui Putusan Nomor 54/Pdt.Bth/2024/PN Gto, tanggal 7 November 2024 belum berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan menurut hukum, permohonan lelang Terlawan I kepada Terlawan II/KPKNL Gorontalo, dan surat pemberitahuan lelang dari Terlawan I Nomor B.372/SME-R/SND12/MKS/1024, tanggal 28 Oktober 2024 batal atau sekurang-kurangnya tidak mengikat dan/atau berkekuatan hukum;
8. Menyatakan menurut hukum, membatalkan Lelang dan menolak permohonan sita jaminan dan/atau mengangkat sita jaminan atas:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 721/Heledulaa, atas nama Moyke Irawan,
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 215/Heledulaa, atas nama Moyke Irawan,
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 449/Heledulaa, atas nama Moyke Irawan,
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 620/Heledulaa Selatan, atas nama Lissje Irawaty,
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor 261/Limba U I, atas nama Lissje Irawaty,
 6. Sertifikat Hak Milik Nomor 721/Biawao, atas nama Lissje Irawaty,
 7. Sertifikat Hak Milik Nomor 264/Limba U I, atas nama Lissje Irawaty,
9. Menghukum Terlawan I, II, untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbantah I dan Terbantah II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Terbantah I:

- Gugatan Pelawan Prematur;
- Gugatan Penggugat tidak jelas kabur (*obscur libel*):
 - Pelawan tidak memiliki kapasitas dan/atau *legal standing* (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan,
 - Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Pelawan adalah kekurangan pihak (*plurium litis consortium*);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 5750 K/Pdt/2025



Eksepsi Terbantah II:

- Eksepsi bantahan salah pihak (*error in persona*);
- Eksepsi bantahan prematur (*exceptio dilatoria*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gorontalo telah memberikan Putusan Nomor 117/Pdt.Bth/2024/PN Gto, tanggal 28 Mei 2025, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Terbantah I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp322.500,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan Putusan Nomor 28/Pdt/2025/PT GTO, tanggal 15 Juli 2025, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 117/Pdt.Bth/2024/PN Gto, tanggal 28 Mei 2025 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Terbantah I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Pembantah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 5750 K/Pdt/2025



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Juli 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 117/Pdt.Bth/2024/PN Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Agustus 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Agustus 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan I/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pelawan/Terbanding/Pemohon Kasasi adalah Pelawan yang benar;
- Mengabulkan perlawanan Pelawan/Terbanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Agustus 2025 dan Termohon

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 5750 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Agustus 2025 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 5 Agustus 2025 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Agustus 2025 dan 21 Agustus 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Gorontalo yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bantahan yang diajukan oleh Pelawan dalam perkara *a quo* terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kredit Nomor 136, tanggal 11 Juni 2015, terakhir dengan Perubahan Perjanjian Nomor PP/033/2023 dimana Pembantah berkedudukan sebagai Penjamin;
- Bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah wanprestasi karena tidak dilaksanakannya isi Perjanjian Kredit Nomor PP/033/2023, tanggal 29 Desember 2023 oleh Terlawan sebagai Kreditur, maka seharusnya perkara *a quo* diajukan dalam bentuk gugatan biasa;
- Bahwa oleh karenanya eksepsi dari Terbantah I tentang Pelawan yang tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan bantahan adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MOYKE IRAWAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 5750 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MOYKE IRAWAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2025 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn. Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dori Melfin, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 5750 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Dori Melfin, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Plt.Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
Nip. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 5750 K/Pdt/2025